

竞价旅游列车开行合同

合同编号:W202606-1090-GL-179

甲 方（铁路方）：上海铁路国际旅游（集团）有限公司
法定代表人（负责人）：高磊
住 所：上海市静安区天目东路 220 号

乙 方（旅游企业方）：遇见美好文旅科技集团有限公司
法定代表人（负责人）：谈建军
住 所：长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路一段
109 号华创国际广场 1 栋 1702 号



签订地点：上海市静安区

— 1 —



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就开展竞价旅游列车（以下简称“旅游专列”）开行事项达成如下合同。

第一条 开行时间、范围

（一）旅游专列编组：旅游专列车体为空调车体，其中载客硬卧1辆、载客软卧14辆，餐车1辆，合计定员504人，总体编组为17辆。旅游专列开行编组的最终确认以中国铁路上海局集团有限公司（以下简称“上海局集团公司”）调度命令或电报为准。

（二）旅游专列开行日期为2026年8月24日至2026年9月10日，准确日期以上海局集团公司调度命令或电报为准。

（三）开行线路：始发站为上海松江站，经停哈密、北屯市、伊宁、库尔勒、喀什、库车、乌鲁木齐、柳园站，终到站为上海松江站。

第二条 合同履行期限

本合同期限为2026年8月20日至2026年9月20日。

第三条 旅游专列申报

中国国家铁路集团有限公司向乙方放开能力紧张方向直通旅游列车的开行竞价权。

第四条 甲方权利义务



（一）按照合同约定组织乙方向开行旅游专列始发站缴纳履约保证金及旅游专列开行费用（底价和竞得溢价之和）。

（二）负责组织开行旅游专列始发站在核收开行费用后向乙方出具上海局集团公司代用票，作为本次旅游专列旅客坐车的乘车凭证。

（三）有权监督乙方旅游专列开展事宜并提出整改要求或建议。

（四）按照铁路有关规定，做好旅游专列客运服务、乘务组织、行车组织、检修维护等工作。旅游专列具体开行日期、时间、运行线路、停靠站时间均以上海局集团公司最终下发的客调命令为准。

（五）如旅游专列因行车计划发生变动而无法按期满足开行时，甲方经确认后及时通知乙方延期或取消开行。

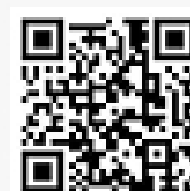
（六）甲方应向乙方提供旅游专列开行组织及运行途中的各项专业服务。

第五条 乙方权利义务

（一）按照合同约定向甲方指定账户（旅游专列开行始发站）支付履约保证金及旅游专列开行费用（底价和竞得溢价之和）。

（二）按照合同约定负责旅游专列开行的客源组织。

（三）负责本次开行旅游专列的市场营销，与参团的游客签订旅游合同，并为每位参团旅客购买旅游责任险，提示



参加团队旅游的旅游者按照规定投保人身意外伤害保险。

（四）因工作需要，甲方可选派一名专职添乘人员随车负责乙方与铁路站、车的组织协调工作，乙方须在列车上为甲方添乘人员提供工作便利。

（五）甲方对乙方制定的旅游专列产品宣传策划、包装、价格定位等享有监督权，如乙方在宣传组织旅游专列活动中，发生虚假、不实宣传、违法违规活动、强制消费引发旅客投诉等，对铁路声誉造成负面影响的，甲方可单方面取消旅游专列的开行，产生的后果由乙方自行承担。甲方有权要求乙方进行赔偿。

（六）乙方应当对其宣传中涉及到的知识产权享有合法权利，如因此产生争议的，由乙方自行负责。

（七）乙方应严格遵守铁路车辆运行安全、使用等相关规定，对列车运行过程中因乙方原因造成车体损害的情况，由乙方按损坏设备的原价进行赔偿。

（八）乙方负责游客的总体安全保障，向游客提供旅行安全的咨询和建议，提示行程的安全注意事项，特别强化对游客在旅行途中自行携带食品和自行用餐安全的提醒，以提高游客的防范意识和应对能力，旅客的人身及财产安全由乙方自行负责。

（九）本合同履行期间乙方及其工作人员的人身及财产安全由乙方自行负责。



(十) 自本合同签订之日起,乙方必须严格执行、兑现旅游专列开行方案。未经甲方书面同意,乙方不得单方面解除本合同或变更、取消旅游专列开行方案,否则甲方将扣除乙方缴纳的全部履约保证金。

(十一) 按照本合同约定旅游专列档期、编组、席位组织游客,按照旅游专列开行的时间、地点组织做好游客实名制进站、乘车等事宜。

第六条 费用及结算方式

(一) 乙方缴纳费用包含履约保证金、旅游专列开行费用(底价和竞得溢价之和)共计¥2,796,000.00元大写人民币贰佰柒拾玖万陆仟圆整。

1. 履约保证金:乙方在中商通知书发出后3个工作日内缴纳履约保证金,保证金额度不低于开行总费用的20%,逾期未缴纳履约保证金的,视为放弃中商。同时竞价保证金不予退。履约保证金在合同期满后15日内,由甲方组织旅游专列始发站将保证金不计息退还给乙方。

2. 旅游专列开行费用:甲方组织旅游专列开行始发站按开具“代用票”形式,向乙方全额收取旅游专列开行费用。

3. 乙方在中商通知书发出后3个工作日内,向甲方指定账户(旅游专列开行始发站)支付履约保证金,金额为人民币:46.6(万元)。

4. 甲方接到旅游专列批准文电或上海局集团公司下发



的客调命令后通知乙方，乙方在接到甲方通知的3个工作日内，一次性付清旅游专列开行费用。付款方式为银行汇款。

(二) 账户信息。

甲方指定旅游专列开行始发站银行账户信息如下：

1. 支付履约保证金账户信息

单位名称：中国铁路上海局集团有限公司上海站

开户银行：工行上海市天目东路支行

银行账号：1001215509005750973

2. 支付旅游专列开行费用账户信息

单位名称：中国铁路上海局集团有限公司上海站上海松江站收入专户

开户银行：工行上海市天目东路支行

银行账号：1001215529300956060

第七条 违约责任

(一) 乙方在缴纳保证金后因自身原因取消开行的，在开行月前三个月及以上提出时，退还履约保证金额度的70%，在开行月前两个月及以上提出时，退还履约保证金额度30%，在开行月前两个月以内提出时，履约保证金不予退还。

(二) 如因铁路统一调度、列车设备等原因造成旅游专列临时取消或在中途滞留等情况时，其损失由乙方承担，但甲方有义务通过各种渠道积极协调，把乙方损失降至最低。

(三) 因不可抗力和《铁路法》等法律、法规、规章规



定的优先运输、特种运输等原因造成损失的，甲乙双方互不承担违约责任。

（四）乙方对竞得后放弃中商的纳入“静默名单”，自列入之日起，乙方后续半年内限制其参与国铁集团直通旅游列车竞价，期满后自动移出。

第八条 合同的变更、解除和终止

（一）除本合同另有约定外，经双方协商一致，可以变更、解除或终止本合同，并以书面形式确定。

（二）甲方有以下情形之一的，乙方有权解除合同：

因甲方原因导致乙方未能按期开行旅游专列的，经双方协商仍未解决的。

（三）乙方有以下情形之一的，甲方有权解除本合同并扣除全部履约保证金，所产生的一切影响及损失均由乙方承担：

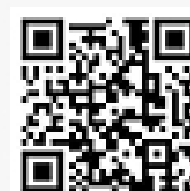
1. 乙方逾期3日未支付合同价款的。

2. 乙方组织客源及旅游专列开行过程中存在违反相关法律法规、政策、铁路相关规定及公共道德准则或侵害第三方合法权益。

3. 乙方利用旅游专列开行合作从事违法行为。

（四）一方应承担的违约责任不因合同的解除而予以免除。

（五）因铁路企业规定或线路调整，导致合同不能履行



或不能完全履行的，双方可协商解决。协商不成的，任何一方均有权解除合同。甲方按乙方实际开行旅游专列的行程、数量结算收取费用，双方互不承担违约责任。

（六）除合同解除外，本合同约定的履行期限届满时，本合同终止。

第九条 免责条款

（一）旅游专列开行前，如因突发事件或铁路部门调图、施工、线路事故、车辆故障等不可抗拒的原因，致使旅游专列取消或延期而导致游客无法出行的，甲方不计息退还乙方缴纳的全部履约保证金。

（二）因铁路系统调图、施工、线路事故、车辆故障、行车计划变更等原因致使旅游专列晚点或更改编组等导致乙方旅游行程受到影响的，双方互不承担违约及赔偿责任，甲方有义务通过各种渠道积极协调，把乙方损失降至最低。

（三）因本条（一）（二）款的原因导致乙方与游客发生纠纷或争议，由乙方负责解决，产生的各项费用及损失由乙方自行承担，甲方有义务配合和协助乙方做好解释工作。

第十条 特别约定

（一）乙方理解并知晓：铁路运输关系到国计民生，铁路运输组织遵循统一调度指挥原则，因本合同第九条、第十条的原因给乙方或游客造成经济损失，乙方承诺由乙方全部承担，并自愿放弃对甲方及国铁集团的求偿权利。



（二）乙方必须按列车定员人数组织旅客实名制乘车，不得超员。不得违反有关旅游专列开行的规定要求（以及临时通知的规定要求）。

（三）乙方应遵守国家，铁路部门有关旅游专列开行的规章制度，以及临时通知的规定要求，并按规定通知要求执行。

（四）未经甲方同意，乙方的旅游产品等宣传广告、字样不得在旅游专列列车上张贴。

第十一条 保密条款

（一）甲、乙双方同意，任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息，以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，包括本合同的内容，除非提供方书面明确说明为公知信息的以外，均可能构成其“保密信息”。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开，不向任何第三方公开该等保密信息，并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的，应当赔偿对方的所有损失。

（二）未经对方同意，任何一方不得对对方的保密信息进行复制或其他方式保存。并且在对方要求或在双方的业



务关系终止时，应立即向对方归还所有保密信息及其副本、以及所有包含该保密信息或其部分的所有文件、资料和其他物品。

（三）任何一方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。

（四）上述保密规定不应当适用于以下信息：收到信息的一方有书面记录可以证明其在披露方向其披露该等信息之前已经知晓该信息，收到信息的一方没有违反本合同的保密义务即从其他渠道获得的公开信息，或者收到信息的一方从对该等信息不负有保密义务的第三方获得的信息。

第十二条 不可抗力

（一）在合同履行结束之前任何时候，如果发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括地震、水灾、重大传染性疾病以及战争等不可抗力情形，双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。

（二）如果上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。

（三）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生之日起 15 日内通知另一方，并在其后的 30 天内提供证明不可抗力事件发生及其持续的充分证据。



（四）如果发生不可抗力事件，双方应协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的影响减小到最低限度；否则，未采取合理努力方应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

第十三条 通知

（一）甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应以书面形式送达对方，受送达方应即时签收。如由于受送达方的原因不能送达或受送达方拒绝签收的，送达方可采用挂号信或者邮政特快专递邮寄送达，邮件寄至本合同记载之地址时，即视为送达。在本合同有效期内，一方变更联系人或通信地址的，应当以书面形式通知另一方。未书面通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

（二）双方确认以下地址为相关通知、法律文书、诉讼文件的送达地址：

甲方确认的送达地址：上海市静安区天目东路 220 号 207 室旅游专列事业部

邮政编码：200071

收件人：于彤军

手机号码：13901698152

乙方确认的送达地址：长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路一段 109 号华创国际广场 1 栋 1702 号

邮政编码：410005 收件人：李倩 手机号码：18873629497

— 11 —



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

双方上述送达地址适用范围包括本合同履行期间各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书、诉讼文件的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序。

第十四条 争议解决

（一）所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能协商达成一致的，双方约定采取下述第（ 2 ）种争议解决方式：

1. 向仲裁委员会申请仲裁，按照届时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2. 向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

3. 按照中国国家铁路集团有限公司相关规定调解解决。

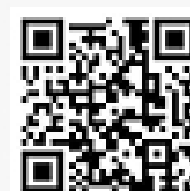
（二）仲裁、诉讼或调解进行过程中，双方需继续履行本合同未涉争议的其它部分。

（三）因争议产生的所有费用，包括但不限于仲裁费用、律师费、交通费、采取财产保全的费用、公证费等，均由违约方承担。

第十五条 合同生效条件及文本数量

（一）本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并盖章后生效。

（二）本合同文本一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙



方执壹份，具有同等法律效力。

第十六条 其他约定

（一）本合同未尽事宜，须经双方共同协商并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，本合同与其补充合同约定不一致的，以补充合同为准。

（二）本合同项下乙方的全部或者部分权利义务，未经双方达成一致并签订书面补充合同不得转让，否则承担由此给甲方造成的一切损失。

（三）甲乙双方应根据中华人民共和国的法律规定，各自承担为履行合同所发生的相关税费。

（四）本合同任何条款被禁止或被认定无效或被撤销，该禁止、无效或撤销不得影响合同任何其他条款的有效性和继续实施。

（五）甲、乙应遵守有关防止商业贿赂的法律法规，不得与其他方人员发生不正当的利益关系。

（六）甲、乙双方应遵守有关防止商业贿赂的法律法规，不得与其他方人员发生不正当的利益关系。

（七）本合同项下乙方的全部或者部分权利义务，未经双方达成一致并签订书面补充合同不得转让，否则承担由此给甲方造成的一切损失。



本页无正文，为（甲方名称）与（乙方名称）旅游专列
开行合作合同（合同编号：W202606-1090-GL-179）签署页。

甲方：（盖章）

法定代表人（负责人）：
或委托代理人：
（签字）



联系电话：

年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：
或委托代理人：
（签字）



联系电话：18340003665

2026年7月15日

